



РЕШЕНИЕ

№ 753 / 28. 04. 2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският административен съд, в публичното заседание на трети април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: НАТАЛИЯ ДИЧЕВА

при секретаря Светла Великова и като **разгледа докладваното от съдията Дичева адм.д. N 2080 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:**

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Производството по адм.д.№ 2080/2015г. е образувано по жалбата на Гинка Ставрева Кожухарова, Симеон Тодоров Добрев и Димитър Петров Полихронов и тримата от гр. Варна срещу решение на Общински съвет - гр. Варна № 2106-14 от 30.03.2015 год. за одобряване на ПУП-ПРЗ на кв. „Чайка“.

С Определение № 2852/ 19.08.2015г. на АС Варна е определен предмета по настоящото производство като са посочени имоти УПИ II-182 и УПИ VII-261.

С Определение № 10277/ 06.10.2015г. на ВАС –Второ отделение по адм.д. № 11019/2015г. частично е отменено горепосоченото определение като вместо оспорване по отношение на имот УПИ II-182 е посочен УПИ II-191 и III-196. Относно оспорване за новообразуван имот УПИ VII-261 е оставено в сила определението на АС Варна.

С Определение № 3142/23.09.2015г. на АС Варна към настоящото адм.д. №2080/2015г. е присъединено адм. д. № 2112/2015г. по подадена жалба на Марин Стайков Маринов и Ася Добрева Къдрева като е констатирано, че предметът на жалбата – новоотредените УПИ II-191 и III-196 е идентичен с предмета на адм. дело № 2080/15г. на АС Варна.

С определение, постановено в с.з. на 01.02.2016г. по адм.д. № 2080/2015г. по описа на АС Варна е оставена без разглеждане жалбата на Гинка Ставрева Кожухарова, Симеон Тодоров Добрев, Димитър Петров Полихронов, Марин Стайков Маринов и Ася Добрева Къдрева, тъй като подадените жалби не отговарят на изискванията на чл. 131 ал.1 и ал.2 от ЗУТ според приетата СТЕ.

С Определение № 3651/30.03.2016г. на ВАС, Второ отделение по адм.д. № 2792/2016г. е отменено определение, постановено в с.з. на 01.02.2016г. като са дадени задължителни указания относно спазване процедурата по чл. 218 ал.3 вр. ал.2 т.1 от ЗУТ, както за адм.д.№ 2080/2015г. по описа на АС Варна, така и по

отношение на присъединеното производство по адм.д. № 2112/2015г. на АС Варна.

С Определение №1022/12.04.2016г. съдът на осн. чл.218 ал.3 от ЗУТ е определил предмета по настоящото производство.

След определяне предмета на делото се приема, че жалбоподателите Тодоров Добрев, Димитър Петров Полихронов, Марин Стайков Маринов и Ася Добрева Къдрева, всички от гр.Варна, обжалват решение на Общински съвет - гр.Варна № 2106-14 от 30.03.2015 год. за одобряване на ПУП-ПРЗ на кв. „Чайка“ единствено в частта, касаеща плана за застрояване и регулация- уличната първична регулация по осови точки - 196,197,198 и 199.

Моли се съдът да отмени одобрения ПРЗ, като незаконосъобразен и решението на общински съвет Варна. Представят документи за собственост, с които се установява правния интерес на жалбоподателите.

Ответникът Общински съвет-Варна счита жалбата за неоснователна. Моли съда да я отхвърли.

Варненският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено следното от фактическа и правна страна :

Видно от описания в Н.а. №16/2000г. имот, същият е собственост на Гинка Ставрева Кожухарова и представлява апартамент №24 в жил. бл. №67, вх.Б в ЖК „Чайка“, гр. Варна, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и право на строеж.

Имот, описан в Н.а. №123/1984г. е собственост на Димитър Полихронов Тодоров и представлява апартамент №36 в жил. бл. №67, вх.Б в ЖК „Чайка“, гр. Варна, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и право на строеж.

Имот, описан в Н.а. №119/1997г. е собственост на Валентина Симеонова Милушева и Антон Симеонов Добрев като Симеон Тодоров Добрев е запазил пожизнено право на ползване и представлява апартамент №30 в жил. бл. №67, вх.Б в ЖК „Чайка“, гр. Варна, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и право на строеж.

Имот, описан в Н.а. №109/1993г. е собственост на Ася Добрева Къдрева и представлява апартамент №88 в жил. бл. №67, вх.А в ЖК „Чайка“, гр. Варна, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и право на строеж.

Имот, описан в Н.а. №44/1975г. е собственост на Марин Стайков Маринов и Желка Кръстева Маринова и представлява апартамент №90 в жил. бл. №67, вх.Д в ЖК „Чайка“, гр. Варна, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и право на строеж.

Изброените по-горе имоти са жилища - апартаменти в жил. блок №67 и се намират в поземлен имот, държавна собственост с идентификатор 10135.2562.182 по кадастралната карта на гр. Варна. Сградата, в която тези собственици притежават отделни обекти - жил. бл. №67 в ЖК „Чайка“, гр. Варна, е предвидена

БЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР

811

като елемент на процесния план и за нея е обособен УПИ 1-182 за комплексно жилищно строителство, т.е. техните имоти представляват част от сграда, която е предмет на ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №2106-14 от 30.03.2015г. на ОС - Варна.

Подадените жалби са входирани в Община Варна на 15.06.2015г. и на 12.06.2015г., при което съобразявайки, че решението е обнародвано в Д.В. бр.35/15.05.2015г. намира, че същата е в срок – чл. 215, ал.4 ЗУТ.

Направеното оспорване е ДОПУСТИМО, а разгледано по същество - ОСНОВАТЕЛНО.

Производството пред административния орган е започнало с Решение № 0005/12.08.2005г. на кмета на Община Варна, с което на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ. Представено е положително становище на главния архитект на Община Варна.

В техническото задание на проекта, издадено от главния архитект на Община Варна, изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ е обосновано с необходимостта от реструктуриране на територията и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане, предвид настъпилите промени в общественоекономическите условия - реституция на част от територията и застрояването на част от възстановените имоти предимно с жилищни сгради. Планът обхваща територия, заключена между булевардите „Осми приморски полк“, „В.Левски“, „Княз Борис първи“ и ул.„Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара. В заданието изрично е указано, че за възстановените незастроени имоти следва да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия. Посочено е, че следва да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановени имоти с цел тяхното застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП и нормативната уредба. Указано е проектът да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

С решение по Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна е приет плана – фаза предварителен проект на ПРЗ на кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, който е съобщен в Д.В., бр.4/15.01.2013г.

С Протокол № 8/7-08.03.2013г. на ЕСУТ при Община Варна и протокол от 07.04.2013г., приложени към преписката, са разгледани възраженията по обявения ПРЗ, някои от които уважени. Съдът констатира, че е депозирана жалба от собствениците на обекти в ж.к.„Чайка“ бл.67, без да се конкретизира кои са жалбоподателите и предмета на обжалване.

С първия протокол са дадени конкретни препоръки до проектанския колектив,





изработващ проекта.

Представена е обяснителна записка на проекта – фаза окончателен проект с корекциите по решенията по Протокол № 8/08.03.2013г. на Общ.ЕСУТ, според която целите на проекта са реструктуриране на жилищния комплекс чрез обособяване на УПИ за съществуващите жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.

Към преписката се съдържа Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на директора на РОСВ-Варна /л.24 от преписката/, с което е решено да не се извършва екологична оценка на проекта.

С Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна /л.13-20/ в съответствие с решенията по Протокол № 8/07.-08.03.2013г. е приет ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза: „Окончателен проект“ с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна.

С Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015г., на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.“ и „В и К“ по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.

С Решение № 2106-14 по Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна /л.6 от преписката/ планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

В **хода на съдебното производство** е изслушана и приета СТЕ. От експертизата и обясненията на вещото лице дадени в съдебно заседание, се установява следното:

- Първият Кадастрален и Регулационен план на курортно предградие „Лозята“ е одобрен с Указ № 1681/02.06.1937г.

- С указ No470/08.12.1956г. на Министерски съвет на НРБ е одобрен Генерален градоустройствен план на гр.Варна.

- Със Заповед No240/16.01.1959г. на Министерството на КСБП, е одобрен регулационният план на III градски район, включващ кварталите „Салтанат“; „Св.Никола“; „Рупи“. „Чаир“; „Сотира“; „Черничева градина“; „Пясъците“; „ДПашкѝна“ и „Трошево“.

- Със Заповед №341/27.03.1963г. на КАБ, е одобрен ЗРП на 19м.р. и 20м.р. за "комплексно жилищно строителство", който е реализиран през 70те години на 20^{ти} век. Този план е без номера на УПИ и без номера на квартали, а само отреждания на площадки и улична регулация. Копие от този план в частта на процесната територия (м.р.20) е приложено на л.108 от делото.

- Със Заповед № РД-03-02/46/31.12.1982г. на КТСУ е одобрен ОГП на гр.Варна, в който процесната територия попада частично в "обществени терени" и



частично в "жилищни терени над 3 етажа".

- С ТУП 98г., одобрен с Решение на Общ.Съвет - Варна №1611-5 от Протокол №32/37.05.1998г., цялата територия на ж.к."Чайка" е посочена като "жилищни терени в регулация".

- Със Заповед №Р-364/22.10.1996г. на Кмета на община Варна (на л.167 от делото), е одобрено изменение на РП на 20м.р. Този план по същество запазва действащата улична регулация по плана от 1963г. (вече реализирана), като въвежда номерация на квартали от 1 до 13. Процесната територия попада в кв.6, видно на л.113 от делото.

- Със „Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията“ на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-1734/21.09.1999г. на МРРБ, територията на ж.к. "Чайка" е посочена преобладаващо като устройствена зона "ЖС1" и "Т.2Г" - "градски градини и зелени площи".

- К.К. на район „Приморски“ е одобрена със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, обнародвана в ДВ бр.100/21.11.2008г. и е влязла в сила на 23.12.2008г. За процесният ПИ с ид.№10135.2562.182, налично изменение на действащата КККР по Заповед №КД-14-03-284/26.01.2012г., съгласно която имота е с площ 52011м.кв.

- Последният ОУП на гр.Варна, е одобрен със Заповед №РД-02-14-2200/03.09.2012г. (за ОУП и Правила към него) и Заповед №РД-14-2197/03.09.2012г. (за специфични правила към ОУП) на МРРБ и обявен в ДВ бр.70/14.09.2012г. Същия предвижда територията на ж.к. "Чайка" преобладаващо като устройствена зона "Жк" и отделно зони като "Оо"; Процесната територия на ПИ-182 попада в зона "Жк".

- Процесният ПУП, започва с одобрено задание за проектиране, от което става ясно, че жилищния комплекс е изграден през седемдесетте години на 20век; през 90-те години започва възстановяване на имоти, а в последствие и тяхното регулиране и застрояване. По тези причини се налага изработването на нов план за регулация и застрояване на жилищния комплекс, с цел реструктуриране на територията му; създаване на най - благоприятен режим за понататъчното му доизграждане и най - целесъобразен начин за урегулиране на улици, квартали, поземлени имоти за застрояване и други нужди, съобразявайки се с комплексния начин на застрояване на територията. Със заданието се изиква да се приложи чл.16 от ЗУТ за възстановените незастроени имоти.

- Предварителен проект на ПУП - ПРЗ е предаден през м.февруари 2012г. След многократни преработки (включително във връзка с КК/2008г. и ОУП/2012г.) е Протокол №36/25-26.11.2014г. (т.7) на ЕСУТ е приет окончателен проект, а с Протокол №40/30.03.2015г. на Общински съвет - Варна се внася корекция с която УПИ II-245 "за компл.жил.стр." се преотрежда в за УПИ II-245 "за озеленяване", и се одобрява плана с Решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет Варна, обявено в Дв.бр.35/15.05.2015г.

От анализа на ПУП - ПРЗ/15г. (илюстриран на Приложение 1 към СТЕ.) се

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР





констатира, че процесният ПИ №182, попада в кв.21, 22, 24 и 25. Жилищният блок на жалбоподателите попада в кв.22, а процесната улична регулация от о.т.196 до о.т.199 осигурява обслужването на възстановени и застроени имоти с №181 и №261.

От гореизложеното се налага извода, че процесната улична регулация между о.т.196, 197, 198 и 199, по ПУП - ПРЗ от 2015г. се явява изменение на действащата такава от 1996г., във връзка със преструктуриране на съществуващ жилищен комплекс по смисъла на чл.22 от ЗУТ актуален към 2015г, поради което, в конкретния случай не е налице хипотезата на чл. 16 от ЗУТ, въпреки че се отнема площ от ПИ №182 за улица.

От извършения оглед на място е установено, че на терена на процесната проектирана улица съществува, асфалтиран път.

Проектираната улица в участъка от о.т.196 до о.т.197 и о.т.198 е с общ габарит от 10.5м, с едно платно от 4,5м и два тротоара по 3,0м. В следващия участък от о.т.198 до о.т.199, улицата представлява паркинг - обръщач, с общ габарит 16,5м, с едно платно от 4,5м, с паркоместа с дълбочина от 6,5м и тротоари съответно по 3,0м и 2,5м. По същество улицата в разглежданият участък представлява тупик с дължина от 104м, с обръщач (съгласно чл.81, ал.1 от ЗУТ), обслужваща два УПИ VI-181 и УПИ VII-261, в кв.21.

От сравнителния анализ между предходният План за регулация на м.р.20. гр.Варна одобрен със Заповед №Р-364/22.10.1996г. на Кмета на община Варна (на л.167 от делото), с графична част приложена на л.113 от делото и регулационния план по оспореното Решение №2106-14/30.03.2015г. на Общински съвет Варна, илюстриран на Приложения 1 и 2 към СТЕ, се установи че посочената улица - тупик, между о.т.196, о.т.197, о.т.198 и о.т.199 не фигурира в предходния устройствен план.

От извършената проверка на материалите към обжалвания план се констатира, че за него не са разработвани транспортно - комуникационната схема и схема вертикалната планировка. Последното се потвърждава и от обявата публикувана на стр.140, в ДВ бр.35/15.05.2015г.

На въпроса дали са спазени техническите изисквания за проектиране на посочената улица с осови точки - 196,197,198 и 199, в.л. се позовава на Наредба №2/29.06,2004 г. "за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии", чл.11, ал.1, т.2, че процесната улица тупик е обслужваща улица от VI клас и съответства на чл.115, ал.5, по отношение на мин. размер на тротоар - 1,5м.;

Според в.л. това е най - икономичния и целесъобразен вариант по смисъла на чл.108, ал.5 от ЗУТ, за обслужване на УПИ VI-181 и УПИ VII-261.

В с.з. в.л. заявява, че по- малко от 1/20 – та е площта, която се отнема на жалбоподателите за улицата, това и е процентното засягане приблизително около 5 % за изграждането на улицата. В л. сочи, че не може да се проектира улица с по- малък размер, без да се засегне изобщо имота на жалбоподателите. Това е най -



удобния вариант, който е направен, защото значението на улицата е да обслужи реализирани вече строителства в прилежащи имоти и всъщност улицата е прокарана по съществуващия път.

Според арх. Карагеоргиев следва да се приложи чл.16, ал.1 от ЗУТ, т.к се дават права за върнатите имоти в територията на жилищния комплекс, следва да бъдат осигурени урегулирани парцели и по чл.16 ал.2 да бъдат преместени в друга среда, като се отчитат качествата на средата в която се местят.

Не е налице хипотезата на чл.16 от ЗУТ от техническа гледна точка, защото вече има приложена улична регулация по стар план от 1963г., по които е реализиран по-късно комплекса. Със специална заповед кметът на града през 1996г. е одобрил изменение в регулационния план на кв. „Чайка,” 20 –ти микрорайон, където е процесната улица и всъщност с тази заповед се определя уличната регулация. В периода след 1989г. след настъпилите нови процеси в държавата и връщането на имоти, се допускат и ПУП в тази територия, с която се уреждат отделни имоти, а също и се застрояват. Процесната улица, предмет на обжалване също се явява изменение на действащ план във връзка с нововъзникнали нужди на обществото и в този смисъл тя не е по реда на чл.16, ал.1, нито по ал.7 от ЗУТ, а тя се явява изменение на действащ план за публично мероприятие на държавата и общината.

Експертизата не е оспорена от страните и се кредитира от съда като обективно и компетентно дадена въз основа на притежаваните от вещото лице специални знания.

От протокол № 3/2015г. на комисията по чл.210 от ЗУТ към Община Варна с таблица към него, с които са определени пазарни стойности на имоти, предмет на ПРЗ на кв.„Чайка” по реда на чл.16, ал.4 от ЗУТ, сред които не фигурира процесният.

Направеното оспорване е било съобщено в Д.В. бр. 48/ 24.06.2016г. като в указания срок не са постъпили заявления на заинтересовани лица за конституирането им като ответници.

При изложените фактически установявания, съдът прави следните правни изводи:

Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет-Варна на основание чл.129, ал.1 ЗУТ. Предвид естеството на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр.Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът приема, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на отредената му териториална компетентност. Решението е взето с мнозинство на общинските съветници в Общински съвет-Варна /43/, общият брой на които е 51 - в съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА.

Съдът намира, че оспореното решение на Общински съвет-Варна е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Съдът

ВАРНА С ОРИГИНАЛ
СЕКРЕТАР





съобразява, че кметът на община Варна въз основа на техническо задание е разрешил на основание чл.124, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПРЗ. Изработеният проект /и двете фази - предварителен и окончателен/ е бил приет от ЕСУТ на Община Варна. Бил е съобщен на заинтересуваните лица, в съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в Д.В. и публикация в ежедневници. Постъпилите възражения са били разгледани и обсъдени от ЕСУТ при община Варна, който е взел решение по всяко едно от тях. В съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна.

Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ. От посочените текстове, единствено чл.16, ал.1-5 ЗУТ визира материално-правно основание за одобряване на плана. На него кореспондира посоченото в решението на кмета на Община Варна основание за допускане на неговото изработване— чл.124, ал.2 ЗУТ в редакцията, действаща към момента на неговото издаване – 12.08.2005г.

Затова, че оспореният ПРЗ и по - специално в частта за процесния имот е одобрен на основание чл.16, ал.1-5 ЗУТ следва и от факта, че имотът на жалбоподателката е възстановен /реституиран/, поради което за него според заданието за изготвянето му, планът следва да се изработи именно на посочено правно основание. Това обстоятелство следва и от коментираната по-горе обяснителна записка на ПРЗ, в която изрично е отразено, че една от целите на проекта е урегулиране **на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ.**

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25%. Ал.2 предвижда планът да се изработи на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР.

В конкретния случай според фактическите установявания на СТЕ, ПИ 10135.2526.182 е урегулиран. За имота е налице действащ ПРЗ, одобрен със Заповед № 341/27.03.1963 на КАБ. Какви са предвижданията на този план и дали регулацията по отношение на процесния имот е приложена, отговор не може да бъде даден предвид липсата на запазена графична част.

При тези данни не би могло да бъде извършена проверка затова налице ли първото изискване за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ, а именно дали имотът на жалбоподателите попада в територия с неприложена първа регулация по преходен устройствен план, при положение че такъв категорично е налице. При



отсъствие на доказателства за този факт, съдът приема, че същият не е установен, респективно не е налице, което води на извода за липса на една от предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ. С оглед изложеното, одобрен на това основание, планът се явява незаконосъобразен. По арг. от чл.171 ал.1 АПК тежестта, на доказване се носи от ответника, тъй като административният орган следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съгласно чл.22 ЗУТ в квартали и в големи урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно с разполагане на групи от сгради с различно предназначение, свободно стоящи или свързани. Площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра. В жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Ново строителство в съществуващите жилищни комплекси се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл. 110, ал. 4 - план за регулация и застрояване за реструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване. Проектите по ал.4 на чл.22 ЗУТ не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси. Предвидено е също, че при урегулиране на поземлени имоти в съществуващите квартали с комплексно застрояване, отстоянията между новопредвидените сгради и съществуващите сгради се определят по правилата за комплексно застрояване. Плътността и интензивността на застрояване в такива имоти не може да надвишава определените с плана параметри за съответната устройствена зона при спазване на показателите и за отделните квартали в зоната. Предназначението на терени, находящи се в един квартал, не може да бъде променяно с цел уплътняване на застрояването, ако не са постигнати нормативите за зелени площи, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1.

При положение, че е налице действащ план от 1963г., е неприложим чл.16, ал.1 ЗУТ, а чл. 22 ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 4 ЗУТ, който предвижда изработването и прилагането на план за регулация и режим на застрояване /ПРЗ/ за реструктуриране на жилищни комплекси. При изработването на плана за регулация и режим на застрояване следва да се прилагат разпоредбите и изискванията на чл.22 ЗУТ във вр. с чл.21 от Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделените видове територии и устройствени зони. Предвид на това следва да се урегулират поземлените имоти, както на съществуващите жилищни блокове, така и на новите жилищни сгради и за нежилищните обслужващи обекти по чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредба № 7/2003 г. със съответните изисквания за плътност, интензивност на застрояването и необходима озеленена площ. По отношение на реституираните имоти не важат правилата по чл.16, ал.1 ЗУТ, поради което следва да се търси баланс между защита интересите на собствениците и обществените интереси за изграждане на





обекти на публичната собственост, като за нуждите на последните се извършва отчуждаване по реда на ЗОБС и по чл.209 ЗУТ, а не по прякото действие на чл.16 ЗУТ с влизане в сила на плана. В тази насока е и решение №2883 от 28.02.2012г. по адм.дело №9816/2011г. на Върховен административен съд.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура - публична собственост. В конкретния случай се установява от СТЕ, че за урегулиране на процесния ПИ 182 за улица се отнемат 5% от площта на целия имот.

Отнетите части от имот за урегулирането му по чл.16 ЗУТ следва да е единствено за изграждане на обекти на социалната инфраструктура - публична собственост, за озеленени площи и за общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и видно от одобрения с обжалваната заповед ПУП-ПРЗ отнетите от собствения на жалбоподателите имот части са предвидени за улица, поради което са сред императивно определените в чл.16, ал.1 ЗУТ обекти. Предвид горното с процесния ПУП-ПРЗ отнемането от имота собственост на жалбоподателите е за някой/и измежду обектите изрично предвидени в нормата на ал.1 на чл.16 ЗУТ. Отстъпените части с план по чл.16 ЗУТ се придобиват от общината със строго определено предназначение, което не може да бъде променяно.

Тези отстъпени площи стават публична собственост с влизане в сила на плана и за тях не се налага провеждането на отчуждителни процедури по реда на чл.205 и сл. от ЗУТ, поради което решението в оспорената част и на това основание е незаконосъобразно.

Съгласно чл. 16, ал.4 ЗУТ, в случаите на ал.1 на всеки собственик на недвижим имот общината определя равностоен урегулиран имот /имоти/, като се съобразява с местоположението на имотите в местността, но не и с точните им кадастрални граници. Урегулираните имоти следва да са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл.210. В конкретната хипотеза, според установеното от вещото лице, на жалбоподателите не е определен равностоен урегулиран поземлен имот, както изисква чл.16, ал.4 ЗУТ. Налице е нарушаване на императивна материално-правна разпоредба, обезпечаваща конституционно признатото право на частна собственост. В случая следва да се отбележи, че е без значение обстоятелството, че жалбоподателите притежават само идеални части от процесния имот, а другата е собственост на държавата – чл.16, ал.1 от ЗУТ не поставя изискване за притежание на 100% от имота от едно лице или за притежанието му единствено от частни лица и не освобождава общината, когато процедира ПУП на посоченото правно основание да изпълни задължението по чл.16, ал.4 ЗУТ, независимо от това дали урегулirаният имот е съсобствен или не



и между кого. Дали предоставеният в замяна на отнетия имот ще бъде отново в съсобственост между жалбоподателите и държавата или за всеки от тях ще бъде предоставен отделен такъв е въпрос на конкретно решение при спазване на изискванията за максимален размер на отнетата площ от имота и за равностойност на предоставения/предоставените с отнетия.

Независимо, че не се констатираха други несъответствия с чл.16, ал.1-5 и чл. 103, ал.4 от ЗУТ /планът е изработен на базата на КК, одобрена по реда на ЗКИР; отреждането на имота обезпечава посоченото в чл.16, ал.1 ЗУТ - за улица; планът е в съответствие с действащия за територията ОУП/, коментираните по-горе пороци са особено съществени и обуславят незаконосъобразност на обжалваното решение на Общински съвет-Варна в оспорената му част. **Същото е издадено в нарушение на материално-правни разпоредби и следва да бъде отменено.**

Относно искането за разноски съдът приема следното: От жалбоподателите е депозирано искане за заплащане на разноски в общ размер на 1300лв. след приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция. Съгласно ТР 6/2012г. на ВКС – т. 11. „Претенцията за разноски по чл. 80 ГПК може да бъде заявена валидно най-късно в съдебното заседание, в което е приключило разглеждането на делото пред съответната инстанция“. От материалите по делото се установява, че проц.представител на жалбоподателите е бил в обективна невъзможност да се яви в съдебно заседание, поради временна нетрудоспособност. Липсва обаче обективна невъзможност да присъстват в съдебно заседание жалбоподателите, които да предявят претенцията за разноски. На следващо място, видно от мотивите на цитираното ТР, с писмената защита не могат да бъдат предявени процесуално валидни искания за присъждане на разноски, съответно за техния размер. Макар и акцесорна, претенцията за разноски съставлява искане, свързано със спорния предмет, което следва, също като него, да бъде заявено до приключване на съдебното заседание, с което приключва делото пред съответната инстанция. Следователно жалбоподателите е следвало да поискат разноски и представят списък на разноските във всеки един момент, но до приключване на с.з., в което делото е обявено за решаване. Въз основа на изложеното следва извода, че искането за разноски е неоснователно и подлежи на отхвърляне.

В Д.В., бр. 13 от 7.02.2017г., е обнародвано изменение на чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, съгласно което окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални административни актове за: 1. одобряване или за изменение на подробни устройствени планове за обекти с национално значение или за общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива актове; 2. одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за обекти с национално значение и за общински обекти с първостепенно значение и отказите за издаване на такива актове; 3. разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива



актове.

Видно от доказателствата по делото предмет на спора е акт за одобряване на ПУП, който не е с национално значение или за общински обект с първостепенно значение. Съгласно § 60 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията, неприключилите съдебни производства по чл. 215, ал. 7 от ЗУТ се приключват по реда на този закон, т. е. е допустимо касационно обжалване на решението на административния съд.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.1 и ал.2 АПК, СЪДЪТ

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на Гинка Ставрева Кожухарова, Симеон Тодоров Добрев и Димитър Петров Полихронов, Марин Стайков Маринов и Ася Добрева Къдрева, всички от гр. Варна, **Решение № 2106-14/30.03.2015г. по Протокол № 40/30.03.2015г. на Общински съвет Варна**, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19м.р. и 20 м.р./, гр.Варна и план-схемите /ел., В и К/ по чл.108, ал.2 ЗУТ в частта на ПИ 10135.2562.182, относно първичната улична регулация с осови точки 190, 196, 197, 198 и 199.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му пред страните.

СЪДИЯ:

